PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: masificación del cheque electrónico (ECHEQ) y del pagaré electrónico

Obliga a los bancos a ofrecer el ECHEQ a todos los cuentacorrentistas por canales digitales, con costos no mayores que el cheque papel y depósito sin cargo, interoperable con todas las entidades y los mercados, y habilita el descuento y la custodia del pagaré electrónico en las mismas condiciones.

Propuesta 29: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

La Ley N° 24.452 de Cheques, el Decreto-Ley N° 5965/63, la Ley N° 27.444, las Comunicaciones «A» 6578, 6725 y 7832, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.444 admitió los cheques, las letras de cambio y los pagarés generados por medios electrónicos, y que esta Institución reglamentó el cheque electrónico (ECHEQ) por la Comunicación «A» 6578 y sus complementarias.

Que el cheque y el pagaré son los instrumentos de financiamiento más usados por las pequeñas y medianas empresas, y que su versión electrónica reduce costos, plazos y riesgos de fraude y permite su negociación en los mercados de capitales.

Que el uso de estos instrumentos todavía depende de que cada entidad los ofrezca en todos sus canales, a costos razonables y en forma interoperable con las demás entidades y con los mercados.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular […]. Cheques y pagarés generados por medios electrónicos. Adecuaciones.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Oferta obligatoria del ECHEQ. Disponer que las entidades financieras que ofrezcan cuentas corrientes habiliten a todos sus titulares, sin requisitos de saldo ni de antigüedad adicionales a los de la cuenta, la emisión, el endoso, la cesión, el depósito, la custodia, el aval y el descuento de cheques generados por medios electrónicos (ECHEQ) a través de sus canales de banca por internet y de banca móvil.

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Costos. Establecer que las comisiones y cargos por la emisión, el endoso y la custodia de ECHEQ no podrán superar los que la entidad aplique a las mismas operaciones con cheques librados en soporte papel, y que la recepción y el depósito de ECHEQ no tendrán cargo para el beneficiario. Las entidades publicarán sus comisiones por operaciones con ECHEQ y pagarés electrónicos en el régimen de transparencia vigente.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Interoperabilidad. Disponer que el ECHEQ pueda endosarse o cederse a favor de cualquier titular de cuenta en cualquier entidad financiera, y depositarse para su custodia y negociación en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores, sin restricciones técnicas entre entidades.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Acreditación. Establecer que los ECHEQ depositados se acrediten en la cuenta del beneficiario el mismo día de su fecha de pago, en la medida en que el librador tenga fondos disponibles.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Pagaré electrónico. Disponer que las entidades financieras admitan para su descuento, y como garantía de operaciones de crédito, los pagarés generados por medios electrónicos conforme al inciso g) del artículo 101 del Decreto-Ley N° 5965/63, registrados en las infraestructuras de registro y custodia que habilite esta Institución, en las mismas condiciones de canales y costos establecidas para el ECHEQ en los puntos 1 y 2. Esta Institución habilitará esas infraestructuras dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días, asegurando su interoperabilidad con las que se utilicen para el ECHEQ y con los mercados autorizados.

ARTÍCULO 6°.- Punto 6 – Información estadística. Esta Institución publicará cada mes la cantidad y el monto de ECHEQ y de pagarés electrónicos emitidos, descontados y negociados en mercados, con apertura por tamaño de empresa y por provincia.

ARTÍCULO 7°.- Punto 7 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia a los NOVENTA (90) días corridos de su difusión, salvo el punto 5, que se aplicará desde la habilitación de las infraestructuras allí previstas.